



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE SORIA

ACUERDO de 17 de julio de 2026, del Pleno del Ayuntamiento de Soria, por el que se aprueba definitivamente el estudio de detalle para la reordenación de volúmenes en la parcela situada en el Paseo de la Florida n.º 6, en el término municipal de Soria. Expte.: 30667/2023.

Por Acuerdo del Pleno de fecha 17 de Julio de 2026 se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle para la reordenación de volúmenes en la parcela sita en Paseo de la Florida, 6 de Soria; promovido por ***7778**, lo que se publica a los efectos del artículo 61.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y del artículo 175 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero.

El presente Acuerdo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (<https://www.soria.es>).

Contra el presente Acuerdo, en aplicación del artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dado que aprueba una disposición de carácter general, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

ANEXO I: Listado de cambios (Art. 158 del RUCyL)

ANEXO II: Documentación sometida a publicación:

Memoria Vinculante.

ANEXO III: Documentación no sometida a publicación:

Relación de documentación escrita y gráfica que integra el documento:

Memoria informativa.

Normativa

Planos:



Información:

- I-01. Situación.
- I-02. Ordenación PGOU
- I-03. Catastral Estado Propiedad.

Ordenación:

- O-02. Alineaciones, fondos, retranqueos y alturas.

Soria, 20 de julio de 2026.

El Alcalde,
Fdo.: JAVIER ANTÓN CACHO

**ANEXO I****LISTADO DE CAMBIOS****Estudio de Detalle para reordenación de volúmenes en la parcela sita en Paseo de la Florida, 6**

Nº	Cambio	Motivación
1	Se ha incluido en el índice del instrumento un epígrafe denominado «DN-PLANOS».	El Informe de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo indicaba que no se incluían los planos en el índice del instrumento.
2	Se han ordenado los planos del instrumento.	El Informe de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo apreciaba que los planos no estaban ordenados.
3	Se ha corregido el cuadro de edificabilidad para eliminar la discrepancia existente.	El Informe de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo indicaba que en el cuadro de cálculo de la edificabilidad actual, hay una discordancia en la numeración del ático retranqueado, que aparece con (5) en la tabla y con (6) en el plano, repitiendo la numeración del fondo medianeras
4	Se han eliminado en el instrumento los datos protegidos.	El Informe de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo requería que se eliminaran de la documentación las referencias a los datos protegidos del redactor y del promotor, con el fin de garantizar la protección de datos personales.

**ANEXO II****DN-MV: MEMORIA VINCULANTE****MV-I.-CONVENIENCIA y OPORTUNIDAD.**

La actuación prevista busca adaptar los parámetros urbanísticos de la parcela residencial del Paseo de la Florida nº6 para mejorar las condiciones de la edificación según los criterios establecidos por la Ley de Medidas de Urbanismo y suelo de Castilla y León, del 10 septiembre de 2008, el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y en concreto a lo establecido en el Art.5 en aplicación de los principios constitucionales de la política económica y social, desarrollados en el Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, la actividad urbanística pública debe orientarse en todo caso a la consecución de los objetivos generales entre los que se encuentran el cumplimiento del derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible para todas las personas, libre de ruido y otras inmisiones contaminantes, y emplazada en un entorno urbano adecuado así como la prevención de la contaminación y la limitación de sus efectos sobre la salud y el medio ambiente, fomentando el transporte público, la movilidad sostenible, la eficiencia energética, las energías renovables y el desarrollo urbano compacto.

El Interés Público del presente Estudio de Detalle es evidente, por cuanto con la misma se pretende actualizar unas determinaciones muy concretas de la Ordenación del PGOU de Soria en relación al volumen permitido en la Parcela sita en el Paseo de la Florida nº6, el cual una parte del volumen ordenado es inedificable y por tanto es necesario y conveniente la reordenación de los volumen de la parcela con el fin de poder materializar el aprovechamiento asignado por el PGOU a la parcela.

La redacción del presente Estudio de Detalle es oportuna y conveniente ya que mejora con esta actuación el parque de vivienda, de mayor calidad, más eficientes y por tanto favorece el acceso a la vivienda de la población de Soria en su conjunto.

No es menos importante que con la tramitación del presente documento, se interviene en el mercado de suelo pues se permite la puesta en el mercado de viviendas de buena calidad, lo que redundará en el aumento de la oferta que provoca una estabilidad de los precios que son compatibles con los objetivos de la Ley 5/99 del Suelo de Castilla y León ya que se impide la especulación del suelo y se fomenta el acceso a la vivienda

Así por las razones expuestas se considera conveniente y oportuno la redacción del presente Estudio de Detalle de la Paseo de la Florida nº6



MV-II.-OBJETIVOS y PROPUESTAS de ORDENACIÓN

MV-II.A.-OBJETIVOS y CRITERIOS de CLASIFICACIÓN

El presente ESTUDIO de DETALLE se formula con los objetivos y dentro de los límites establecidos en el artículo 132 del RUCyL y en ningún caso contiene determinaciones propias diferentes al Plan General de Ordenación de Soria

MV-II.B.-CRITERIOS de ORDENACIÓN

El presente Estudio de Detalle de la Paseo de la Florida nº6 va a utilizar los parámetros de ordenación detallada establecidos en el PGOU de Soria

MV-II.B.1.-OBJETIVOS ORDENACIÓN

Se trata con la redacción del presente documento ajustar las determinaciones de ordenación detallada a través del Estudio de Detalle Paseo de la Florida nº6 para la reordenación de los volúmenes establecidos para la parcela 4543011WM4244S0001PW, Paseo de la florida nº6 que conforma la delimitación del presente Estudio de Detalle con los siguientes objetivos:

- Ajustar los parámetros urbanísticos, con la reordenación de volúmenes a través de la modificación del fondo edificable y las alturas afectadas dentro del ámbito del estudio de detalle con el fin de que se pueda materializar el aprovechamiento permitido en la parcela por el PGOU.

Para conseguir estos objetivos se va a proceder a alterar el parámetro de ordenación detallada de los fondos y alturas

La identificación de los parámetros Urbanísticos sobre los que se va modificar la ordenación previamente establecida se trata de manera pormenorizada en los siguientes puntos

MV-II.B.2.-PARAMETROS a MODIFICAR de ORDENACIÓN DETALLADA (OD)

Para la elaboración del presente ESTUDIO de DETALLE se han considerado como parámetros para la Ordenación Detallada los establecidos en el PGOU y lo establecido por el Artículo 134 del RUCyL.

Los parámetros urbanísticos que se va a alterar son:

MV-II.B.3.1.-Fondo Edificable

- Se suprime el fondo inedificable de medianería del edificio sito en la Calle Viernes de Toros nº4 en las plantas 1 a 3



- Se aumenta el fondo edificable del volumen con frente al Paseo de la Florida a 13,32m para compensar el volumen del fondo suprimido.

-Se establece un retranqueo de 3,60 m para la planta ático y un fondo hasta los 13.32m

MV-II.B.2.2-Alturas.

-Se suprimen las plantas 1 a 3 Junto a la medianería del edificio sito en la Calle Viernes de Toros nº4

-Se ajusta el volumen con frente al Paseo de la Florida a 5 alturas hasta la medianería del edificio sito en la Calle Viernes de Toros nº4

MV.-III.-DESCRIPCIÓN y JUSTIFICACIÓN de la PROPUESTA ORDENACIÓN

Se procede a la descripción y justificación de la Ordenación establecida por el Estudio de Detalle

MV-III.-A.-ORDENACIÓN GENERAL

Según el artículo 132 del RUCyL, los Estudios de Detalle no pueden suprimir, modificar ni alterar de ninguna forma las determinaciones de Ordenación General vigentes. También deben respetar los objetivos, criterios y demás condiciones que les señalen los instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento general indicando de forma expresa su carácter vinculante.

No se altera ninguna determinación de Ordenación General con el presente Estudio de Detalle

MV-III.-B.-ORDENACIÓN DETALLADA

El presente Estudio de Detalle de la parcela sita en el Paseo de la Florida nº6 modifica la Ordenación Detallada ya que cuenta con PGOU en vigor según lo establecido en los artículos del 92 al 100 de RUCyL.

MV-III.B.1.-CALIFICACION URBANÍSTICA.

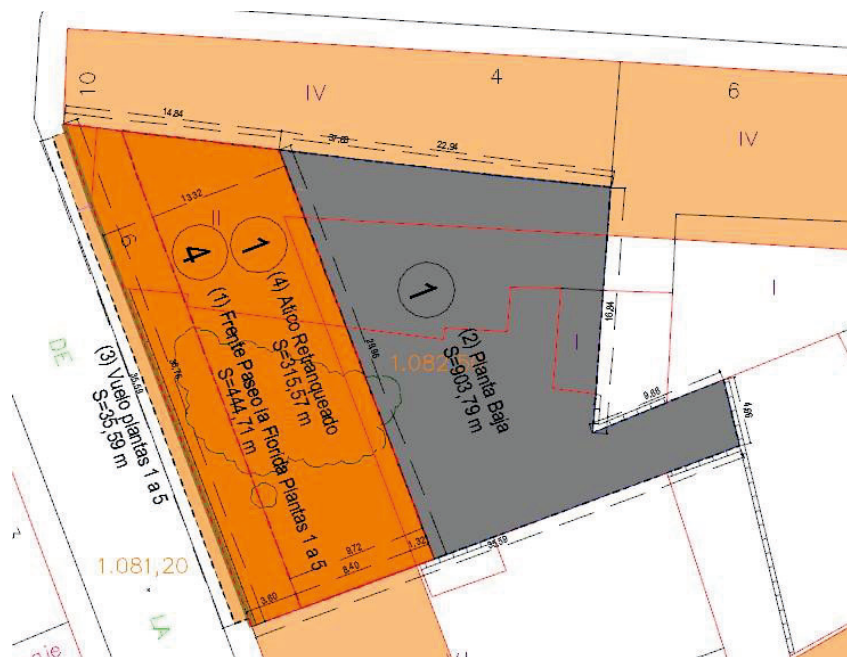
No se establecen nuevas ordenanzas para el ámbito del presente Estudio de Detalle, siéndole de aplicación lo establecido ya establecido con anterioridad por el PGOU que es la Norma Zonal 1

MV-III.B.1.1-Volumen Ordenado.

Se mantiene la edificabilidad máxima de la parcela que le estaba asignada con anterioridad por aplicación del la NORMA ZONAL 1, según el calculo realizado en el punto MI-IV.A.1.-Calculo del Volumen Ordenado *por el PGOU* del presente documento siendo la edificabilidad máxima permitida de 3.140,56 m² edificables.



A continuación, se justifica el mantenimiento del volumen con las superficies y alturas que se han reordenado en el presente documento.



El cuadro justificativo del presente desglose es el siguiente:

CALCULO EDIFICABILIDAD PGOU ACTUAL			
Descripcion	Superficie (m²)	Alturas	Edificabilidad (m²)
(1)Frente Paseo de la Florida Plantas 1 a 5	444,71	4	1778,84
(2)Planta Baja	903,79	1	903,79
(3) Vuelos planta 1 a 5	35,59	4	142,36
(4) Atico retranqueado 3.60m*	315,57	1	315,57
TOTAL (1)+(2)+(3)+(4)			3140,56

Como conclusión, se justifica el mantenimiento del mismo volumen ordenado por el PGOU (3.140,56 m²) con la reordenación de volúmenes del presente Estudio de Detalle, siendo por tanto el ajuste del fondo edificable necesario de 1,32 m para las plantas 1 a 4 del volumen con frente al Paseo de la Florida y ático

El volumen resultante en magnitud, es el mismo con la nueva ordenación por lo que se considera adecuado, en relación a los volúmenes ordenados en el presente Estudio de Detalle y ajustada a los niveles característicos de la Norma Zonal nº1 del PGOU y los colindantes

**MV-III.B.1.2-Fondos**

Según la ordenación propuesta se suprime el fondo edificable medianero con el edificio que se sitúa en la Calle Viernes de Toros nº4 en las plantas 1 a 3, ya que este es inedificable por sus dimensiones, según el artículo 2.6.7 *Solar Clases (OG)* , en su punto 1) y 2) ,

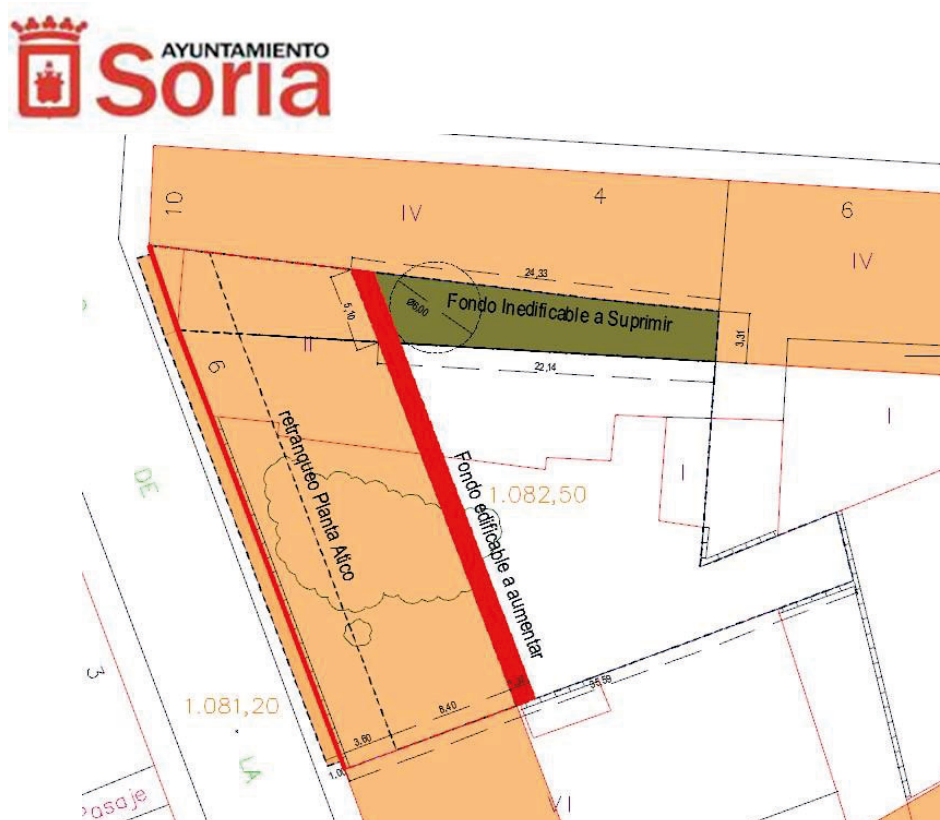
Además, tendrán la condición de inedificables, 1) las porciones excedentes de la alineación oficial, tanto de la fachada principal si la hubiera, la de patio de manzana u otra alineación posterior obligatoria. 2) Los solares cuyo fondo máximo medido normalmente a la fachada sea menor de seis (6) metros y no sea inscribible en su interior un círculo de seis (6) metros de diámetro.

Por tanto, se dan las circunstancias para establecer que el fondo obligatorio para esta parcela en relación con el volumen ordenado junto al edificio medianero de la Calle Viernes de Toros nº4 es inedificable ya que se sitúa en una alineación interior a patio y en él no es posible la inscripción de un círculo de 6m en las plantas superiores 1 a 3, tal como se puede apreciar en la documentación grafica que justifica este aparatado.

Como en el resto de la parcela hay otros volúmenes ordenados, y es posible la reordenación de los mismos para poder compensar el volumen inedificable, en el volumen que se configura en el frente del Paseo de la Florida ampliando el fondo de 12m existente a un fondo de 13,32 m y manteniendo el volumen en la planta baja, todo ello sin aumento de edificabilidad.

Por tanto, se considera justificado la supresión del fondo existente junto a la medianera del edificio sito en la Calle Viernes de Toros nº4, en las plantas 1 a 3 y la ampliación del fondo edificable del volumen que se sitúa en el Paseo de la Florida nº6 de 12m a 13,32m para compensar dicha supresión del fondo.

Se establece a su vez según el artículo 2.6.26. j) la ordenación de Planta Ático según la definición y condiciones del artículo 2.6.29 que se recoge en el presente Planeamiento de Desarrollo, pudiendo extenderse hasta el fondo edificable máximo. Se define un retranqueo de la Planta Ático de 3,60 m respecto de la alineación oficial del Paseo de la Florida hasta el fondo máximo permitido, edificabilidad que ha sido justificada en el volumen ordenado del presente documento.



MV-III.B.1.3-Alturas

Como consecuencia de la supresión del fondo edificable en las plantas 1 a 3, se deben alterar a su vez las alturas ya que el área que ocupaba el fondo suprimido tenía una altura de cuatro (4) plantas y con la nueva ordenación solamente se ordena con una (1) planta.

También se ajusta el límite de cinco (5) plantas hasta la medianería del edificio sito en la Calle Viernes de Toros nº4 que con anterioridad no estaba claramente definido para el volumen ordenado con frente al Paseo de la Florida.



Por tanto, se considera justificado la alteración de las alturas para adaptarlas al nuevo volumen ordenado.

MV.-IV.-CONDICIONES ACCESIBILIDAD. ORDEN TMA/851/2021

Atendiendo a que el instrumento que se tramita es un Estudio de Detalle, que no afecta a ninguna de las determinaciones de aplicación de las disposiciones de la Ley 3/1 998 de 24 de junio de Accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León.

La orden TMA/851/2021 obliga a que los espacios públicos se proyectarán, construirán, restaurarán, mantendrán, utilizarán y reurbanizarán de forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas que se establecen en esta orden, fomentando la aplicación avanzada de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en los espacios públicos urbanizados, al servicio de todas las personas, incluso para aquellas con discapacidad permanente o temporal.

El presente Estudio de Detalle No altera ningún espacio público.

MV-V.- LEY 5/2009, de 4 de JUNIO, del RUIDO de CASTILLA y LEÓN

La Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, establece, en su artículo 7, “Planeamiento territorial y urbanístico”, que en los instrumentos de planificación territorial y de planeamiento urbanístico se incluirá una zonificación acústica del territorio, las zonas de servidumbre acústica y de reserva de sonido de origen natural, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

No se establecen modificaciones a lo establecido por la el PGOU de Soria

**MV-VI. -TRAMITE AMBIENTAL**

Al amparo del art. 157.2 del RUCyL, el presente Estudio de Detalle por tratarse de un instrumento de desarrollo, sería objeto de evaluación de impacto ambiental en los casos con las condiciones previstas en la legislación ambiental.

De este modo, resultaría de aplicación el DL 1/2015 de 12 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Protección Ambiental de Castilla y León, que regula en su art. 49 cual son los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, y en el que remite, a su vez, al cumplimiento de la legislación básica en materia de evaluación de impacto ambiental, esto es, a la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

A continuación, se analiza la regulación establecida por el art. 49 de la citada ley respecto a los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental.

a) Respecto a la remisión de los apartados 1 y 2 del art. 49 del DL 1/2015 a la ley 21/2013, se debe considerar, en primer lugar, el art. 6 de esta última que regula el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica y, en segundo, su art. 7, que regula el ámbito de aplicación de la evaluación del pacto ambiental

Así, en cuanto a la evaluación ambiental estratégica regulada en el art. 6 de la ley 21/2013 se entiende que el Estudio de Detalle que se propone, no tendría, dado su carácter concreto y el alcance de sus determinaciones la categoría de “plan o programa” de acuerdo con la definición incluida en su art. 5, por lo que no sería de aplicación.

Efectivamente, el Estudio de Detalle propuesto, supone la corrección de un aspecto muy concreto de la ordenación detallada establecida por el PGOU, que en ningún caso tienen la categoría de estratégicas o directrices.

En cuanto a la regulación del art. 7 del mismo texto legal, se estima que el presente documento no sería objeto de evaluación de impacto ambiental ni ordinaria ni simplificada porque no está incluido en el Anejo I ni en el Anejo II de la citada ley. En este sentido, y respecto al grupo 9 del Anejo I y a los grupos 7 y 9 del Anejo II de la Ley, se debe señalar que el Estudio de Detalle no afecta a Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000, ni a Áreas Protegidas por instrumentos internacionales. Tampoco supone la urbanización de polígonos industriales ni residenciales, ni la construcción de uso alguno en suelo urbanizable o no urbanizable, ni la realización de proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, ni supone un cambio de uso del suelo.

b) Respecto a las categorías indicadas en el Anejo I del DL 1/2015, el documento no está incluido en ninguno de los supuestos del Anexo I de la Ley, por cuanto, si bien se trata de un instrumento de planeamiento de desarrollo, afecta exclusivamente al suelo urbano consolidado y no establece la ordenación detallada de ninguna zona industrial.

Por otra parte, y en relación con las variaciones que el documento introduce respecto a la ordenación inicial del PGOU de Soria, dichos cambios no tienen



efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, puesto que no afecta a espacios protegidos ni al patrimonio cultural, ni supone un incremento de las emisiones a la atmósfera o de los vertidos a cauces públicos, ni incrementa la generación de residuos o la utilización de recursos naturales.

Por lo tanto, a juicio de quien suscribe no procedería la realización de la evaluación de impacto ambiental ordinaria ni simplificada del presente documento.

MV-VII.-ESTUDIO ECONÓMICO

El presente Estudio de Detalle afecta exclusivamente a las parcelas que conforman la Paseo de la Florida nº6 por lo que no se ven alterados los patrimonios públicos de Suelo del Ayuntamiento de Soria.

No se realizan obras de Urbanización ni tampoco hay cambios de clasificación.

No hay disminución de la edificabilidad por lo que no se alteran la tasas o licencias previstas por el instrumento de ordenación.

Y por tanto se puede concluir que la presente ESTUDIO de DETALLE no es lesivo para las Arcas Municipales.

MV-VIII.-RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo con el artículo 136.1 del RUCyL, se incorpora en el presente apartado un Resumen Ejecutivo con el siguiente contenido adicional al del resto de la Memoria Justificativa y Vinculante:

- La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, indicando el alcance de dicha alteración, que se corresponde con el *Plano I-01-Situacion* del presente documento y afecta completamente a la parcela del Estudio de Detalle Paseo de la Florida nº6 con referencia catastral 4543011WM4244S0001PW



- Los ámbitos en los que se suspenda el otorgamiento de licencias urbanísticas y la tramitación de otros instrumentos de planeamiento o gestión urbanística, indicando la duración de la suspensión.

MV-VIII-A.-RELACIÓN de PARÁMETROS ALTERADOS

En cumplimiento del art. 136.1 del RUCYL, se indica que la nueva ordenación altera a la vigente en todo el ámbito del Estudio de Detalle y su descripción es la siguiente:

PARÁMETRO ORDENACIÓN	ORDENACIÓN PGOU	ESTUDIO de DETALLE REORDENACIÓN VOLÚMENES Paseo de la Florida nº6
Retranqueos y Fondos	-Junto a la medianería del edificio sito en la Calle Viernes de Toros nº4 existe un fondo inedificable en las plantas 1 a 3 -El fondo edificable del volumen que se sitúa frente al Paseo de la Florida es de 12,00 m -No se define retranqueo de la planta Ático	-Se suprime el fondo inedificable de medianería del edificio sito en la Calle Viernes de Toros nº4 en las plantas 1 a 3 - Se aumenta el fondo edificable del volumen con frente al Paseo de la Florida a 13,32m para compensar el volumen del fondo suprimido. -Se establece un retranqueo de 3,60 m para la planta ático y un fondo hasta los 13.32m



Alturas	-El PGOU establece 4 alturas para el fondo inedificable junto al edificio sito en la Calle Viernes de Toros nº4. -No esta claramente definido el limite de las alturas en el volumen del frente al Paseo de la Florida	-Se suprimen las plantas 1 a 3 Junto a la medianería del edificio sito en la Calle Viernes de Toros nº4 -Se ajusta el volumen con frente al Paseo de la Florida a 5 alturas hasta la medianería del edificio sito en la Calle Viernes de Toros nº4
---------	---	---

*

MV-VIII-B.-RELACIÓN de CAMBIOS en DOCUMENTACIÓN

MV-VIII.-B.1.-PLANOS de ORDENACIÓN

Con el presente Estudio de Detalle se Modifica la documentación gráfica del PGOU en el Plano nº5 del
PGOU, hoja 14

MV-VIII.-B.2.-DOCUMENTACION ESCRITA

No se altera la documentación escrita del Plan General ya que el Estudio de Detalle Complementa la Ordenación Detallada

MV-VIII-C.-ÁMBITO de SUSPENSIÓN de LICENCIAS

Se suspenden por tanto las licencias nuevas en todo el ámbito del presente Estudio de Detalle, esto es en la parcela catastral 4543011WM4244S0001PW desde el acuerdo de aprobación inicial hasta la aprobación definitiva, con los plazos máximos establecidos en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y en el Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para adaptarlo a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo (BOCyL 4/03/2016), vigente a partir del 4/04/2016.

No se considera necesaria la suspensión de otros procedimientos.

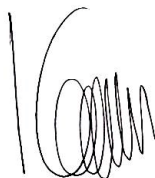
MV-IX.- PRESENTACIÓN

Señalado lo anterior, se presenta la presente ESTUDIO de DETALLE de REORDENACIÓN de VOLÚMENES de la Paseo de la Florida nº6 para su tramitación reglamentaria, y aprobación, si procediese, por el órgano competente.



En Soria a 4 de MARZO de 2026

El, Arquitecto



***0882**

**ANEXO III**

Relación de documentación escrita y gráfica que integra el documento:

Memoria Informativa

Planos:

Información:

- I-01. Situación
- I-02. Ordenación PGOU -I-03. Catastral Estado Propiedad.

Ordenación:

- O-02. Alineaciones, fondos, retranqueos y alturas.